



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **17331** del Ruolo Generale per l'anno **2020**,

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), *Parte_2*
[...] (C.F. *C.F._2*), *Parte_3* (C.F. *C.F._3*),
Parte_4 (C.F. *C.F._4*) e *Parte_5* (C.F.
C.F._5), elettivamente domiciliati in Roma, Via della Giuliana n. 73, presso lo studio dell'Avv. Nicola Nanni, come da procura in atti

ATTORI

E

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona dell'Amministratore pro tempore dott. *CP_2* elettivamente domiciliata in Roma, Via del Banco di S. Spirito n. 48 presso lo studio degli Avv.ti Giovanni e Giuseppe Baldanzellu come da procura in atti.

CONVENUTO

NONCHE'

Controparte_3
(C.F. *P.IVA_2*) in persona dell'amministratore p.t., *Controparte_4* elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Ozanam, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Domenico Fantasia come da procura in atti.

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

* * * * *

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, quali proprietari di alcuni immobili facenti parte del *Controparte_3* in Roma, hanno convenuto in giudizio la *Controparte_1* nonché il *Controparte_3* rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “*Voglia il Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed*

eccezione disattesa, - Accertare e dichiarare che **Controparte_1** non ha alcun diritto esclusivo di nessun genere relativamente agli 11 posti auto indicati nell'atto di vendita Notaio **Persona_1** del 16.04.2019. Con vittoria delle spese di lite.”

Premettevano che alcuni di essi (e precisamente i sigg.ri **Pt_1** , **Pt_2** , **Pt_4** ed **Pt_5** acquistavano i propri immobili con decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare promosso nei confronti di **Controparte_5** e procedura esecutiva immobiliare r.g. 141/2014, mentre il sig. **Parte_3** aveva acquistato il proprio immobile con atto pubblico Notaio **Persona_2** del 10.05.2010 (rep. 91012 - racc. 22106). In tutti gli atti menzionati si dava atto dell'esistenza di parti comuni condominiali e del trasferimento dei relativi diritti di compartecipazione. Rappresentavano che la [...] **Controparte_1** avrebbe palesato di vantare diritti esclusivi su 11 posti auto annunciando di aver presentato una Scia e di essere in procinto di “picchettare” l'area comune condominiale per la realizzazione dell'opera. Compiuti i primi accertamenti, gli attori avevano modo di verificare che la **Controparte_1** avrebbe acquistato da **Controparte_5** [...] di Torre Rossano, per atto pubblico Notaio **Per_1** del 16.04.2019 rep. 60577 rep. 21786 la quota di sua proprietà dei beni ancora indivisi facenti parte del fabbricato in Roma [...] **Controparte_3** . Evidenziavano che all'art. 2 del predetto atto pubblico di acquisto veniva affermato quanto segue: *“La parte venditrice dichiara e la parte acquirente ne prende atto che sono compresi nella presente compravendita tutti i diritti che la medesima parte venditrice vanta su un'area ricompresa nel giardino circostante il fabbricato di cui è parte quanto in oggetto, utilizzata a parcheggio per undici auto, così come risulta dal regolamento di cui in precedenza. La parte venditrice garantisce che detti diritti non sono stati oggetto di cessione a terzi e sono liberi da diritti di terzi in genere, da oneri e/o contestazioni di qualsiasi genere e natura”*. A tale riguardo precisavano che i due unici comproprietari dell'intero stabile, i fratelli **CP_5** e **Persona_3** in data 28.09.2001, con atto pubblico Notaio [...] **Per_2** (rep. 67.396 - racc. 13.907) divisero tra loro l'intera proprietà, assegnando tutte le unità immobiliari in proprietà esclusiva, in parte all'uno ed in parte all'altro, fatta eccezione per un locale magazzino (in catasto, sub 503, cat C/2), un locale uso ufficio (in catasto sub. 507, cat. A/10 costituente, in realtà l'androne dell'originaria villa) e, infine, un ulteriore locale censito al sub. 52, cat. C/2. Questi tre locali rimasero, dunque, in comproprietà tra i fratelli. All'atto di divisione veniva allegato un regolamento di condominio dove all'art. 1) veniva precisato che fa parte del Condominio il *“1) Parco Condominiale 2) Fabbricato A. In esso trovano n. 15 appartamenti, n. 21 box auto esterni (di cui 11 di pertinenza degli interni nn **Controparte_5** e n. 10 di pertinenza degli interni nn **Persona_3** ”* mentre all'art. 2) veniva precisato che rientrano nelle cose di proprietà comune a tutti i condomini tutto *“lo spazio antistante e retrostante il fabbricato”*. Assumevano, pertanto, gli attori che tutti i c.d. “box auto” esterni richiamati nel regolamento erano stati attribuiti in uso in parte ad **CP_5** e in parte a **Persona_3** in quanto proprietari esclusivi di tutte le unità immobiliari del complesso mentre dalla lettura del regolamento non poteva evincersi nessuna attribuzione di posti auto in uso esclusivo ad **CP_5** e **Persona_3** per cui nessun diritto sull'area a parcheggio sarebbe stata

trasferita alla **Controparte_1** a seguito della compravendita della quota dei locali ancora in comproprietà. Precisavano, infine, che la domanda di accertamento rivolta al Tribunale era diretta ad impedire che fossero lesi, minacciati o anche solo disturbati i diritti sui predetti posti auto.

Si costituiva in giudizio **Controparte_1** contestando ed impugnando gli assunti attorei. Eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della mediazione mentre, nel merito, assumeva che una corretta interpretazione del regolamento condominiale predisposto dagli unici comproprietari, portava ad affermare che gli stessi, all'atto di divisione, avevano inteso riservarsi la proprietà dei box (undici ad **CP_5** [...] e dieci a **Persona_3** per cui questi ultimi non potevano intendersi di proprietà condominiale. Né, secondo l'interpretazione fornita dalla convenuta, lo spazio antistante e retrostante il fabbricato, citato nel regolamento come spazio comune, era da intendersi riferito ai posti auto posto che nell'ampia area che circondava la **CP_3** erano ricompresi sia lo spazio comune che quello destinato a posti auto quest'ultimo riservato, invece, alla proprietà esclusiva **Per_3**. Precisava che le dichiarazioni contenute sia nei decreti di trasferimento che nell'atto di acquisto del 2001 del dott. **Pt_3** erano da intendersi prive di valenza in quanto mere clausole di stile in alcun modo riferibili ai beni (posti auto) che il regolamento di condominio avrebbe, invece, riservato in proprietà esclusiva ai **Per_3**. Concludeva, pertanto la **Controparte_1** [...] ritenendo del tutto legittima la vendita con la quale **Controparte_5** le avrebbe trasferito tanto i diritti di piena proprietà sulla metà indivisa di un appartamento ad uso ufficio e di un locale (ancora in comproprietà con il fratello **Per_3**) tanto i diritti sugli 11 posti auto e ha chiesto al Tribunale *"a) in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda giudiziale avversaria perché non preceduta dall'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria; b) nel merito, rigettare la domanda avversaria per i motivi tutti di cui alla presente comparsa perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata; c) in via subordinata e nella non creduta ipotesi di cui sub 4) della presente comparsa, accertare e dichiarare che, comunque, alla **Controparte_1** restano i diritti su quattro posti auto pertinenti alle unità immobiliari in origine appartenenti alla comproprietà dei germani **Per_3** e delle quali essa società ha acquistato la quota di **Controparte_5** d) condannare gli attori al pagamento delle spese e dei compensi di lite."*

Si è costituito anche il **Controparte_3** aderendo alle deduzioni e domande attoree e contestando la posizione della **Controparte_1**. Evidenziava il Condominio convenuto che con la divisione dei beni immobili tra i due fratelli **Per_3** era venuto ad esistenza il **Controparte_3** e che dall'atto stesso era dato evincere che l'area giardino circostante il fabbricato, per espressa volontà anche dello stesso **Controparte_5**, era rimasta nella comproprietà condominiale mentre nessuna porzione di detta area era mai stata formalmente destinata a parcheggio. Pertanto, i diritti vantati sull'area giardino da parte della **Controparte_1** erano i diritti di comproprietario e non già di proprietario esclusivo. Rappresentava, inoltre, che nello stato attuale, nel **CP_3** non erano presenti aree destinate a parcheggio essendo una mera comodità, non

già un diritto acquisito dei proprietari dello stabile, utilizzare a parcheggio l'area antistante lo stabile condominiale. Inoltre, la menzione dei box esterni richiamata nel regolamento condominiale non corrispondeva allo stato dei luoghi non essendo questi mai stati realizzati e che, dunque, l'area antistante e retrostante il fabbricato, costituiva parte comune dello stabile condominiale, come chiaramente riportato nel Regolamento condominiale. Ha concluso il Condominio chiedendo di “*Accertare e dichiarare che la soc. Controparte_1 in persona del l.r.p.t., non ha alcun diritto esclusivo di nessun genere relativamente agli asseriti 11/10 posti auto indicati negli atti a rogito notaio Persona_1 del 16.04.2019 e 19.11.2019. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. Salvezze illimitate.*”

Le parti sono state inviate in mediazione e, superata l'eccezione di improcedibilità sollevata da Controparte_1 per irregolare svolgimento della mediazione come da ordinanza di rigetto del 10 dicembre 2021, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.pc.. La causa documentale è stata istruita *sic et simpliciter* con la sola produzione documentale e, all'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni all'udienza del 30 dicembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.pc..

MOTIVI DELLA DECISIONE

* * * * *

E' bene premettere che la domanda attorea, stante il tenore e le finalità delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo con le quali si chiede di accertare e dichiarare che [...] Controparte_1 non ha alcun diritto esclusivo relativamente agli 11 posti auto indicati nell'atto di vendita Notaio Persona_1 del 16.04.2019, configura tipica actio negatoria servitutis, (art. 949 c.c.) che è concessa al proprietario per far cessare eventuali molestie o turbative di fatto provocate da altri sul suo bene, oppure per far cessare eventuali molestie di diritto. In particolare, “L'actio negatoria servitutis può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa” (cfr. Cass. n. 27564/2014). Nello specifico, gli attori hanno inteso agire in giudizio in difesa di parti comuni, negando l'attribuzione di diritti in capo alla convenuta Controparte_1 e chiedendone l'accertamento negativo anche al fine di impedire ogni turbativa o molestia minacciata dalla presentazione di un SCIA per la realizzazione degli undici posti auto.

Come meglio precisato nelle premesse in fatto, il diritto in contesa riguarda un'area esterna che circonda l'edificio condominiale denominato “CP_3” di cui Controparte_1 rivendica un diritto di uso esclusivo (in alcune occasioni la convenuta parla anche di proprietà esclusiva) in virtù dell'acquisto fattone (pro quota) con atto a rogito Notaio Per_1 del 16.04.2019 rep. 60577 rep. 21786. Più precisamente, Controparte_1 sostiene che insieme all'acquisto della quota in comproprietà dei locali “magazzino” avrebbe acquistato da Controparte_5 anche i diritti vantati da quest'ultimo su detta area utilizzata a parcheggio in

virtù di quanto indicato nel Regolamento di condominio di origine contrattuale predisposto dagli originari proprietari. Secondo le prospettazioni della convenuta, il Regolamento di condominio avrebbe riservato in proprietà esclusiva agli originari condividenti i 21 box indicati in tale documento di cui 11 ad **CP_5** e 10 a **Per_3**. Pertanto, tali diritti sarebbero stati trasferiti alla **Controparte_1** dal dante causa **Controparte_5**

Viceversa, la posizione degli attori - come anche del **CP_3** convenuto- è quella di ritenere l'intera area esterna circostante l'edificio come comune e condominiale come si evincerebbe dagli atti di causa (acquisti delle proprietà solitarie, atto di divisione, regolamento di condominio e conformazione dell'area), mancando, in ogni caso, qualsivoglia titolo contrario alla presunzione di condominialità.

Ora, nella specie è pacifico che il **CP_3** è venuto ad esistenza per effetto della divisione del 2001 dove i condividenti, dopo essersi attribuiti in via esclusiva gli appartamenti (e precisamente 7 ad **Controparte_5** e 6 a **Persona_3**, avevano mantenuto lo stato di comunione su ulteriori beni (un locale magazzino sito nel piano seminterrato, un locale uso ufficio sito al piano terra e primo, un ulteriore locale sito al piano sottostrada, nonché “c) *area giardino di pertinenza, vano scala e ascensore comune dal piano seminterrato al piano quarto, in catasto al foglio 548 particella 52 sub 502 (bene comune non censibile)*”).

Contestualmente al suddetto atto di divisione veniva redatto e allegato all'atto stesso il regolamento di condominio (all. “R”) sottoscritto dalle medesime parti e trascritto unitamente all'atto di divisione. In tale regolamento all'art. 1) viene precisato che fanno parte del neocostituito **CP_3**: 1) il Parco Condominiale, 2) il Fabbricato A. e che “*In esso trovano n. 15 appartamenti, n. 21 box auto esterni (di cui 11 di pertinenza degli interni nn **Controparte_5** e n. 10 di pertinenza degli interni nn **Persona_3***” mentre all'art. 2) viene precisato che tra le cose di proprietà comuni a tutti i condomini vi è anche “*lo spazio antistante e retrostante il fabbricato*”.

In ordine alla conformazione e stato dei luoghi dell'area esterna, questo Giudice non ha ritenuto necessario l'accertamento tecnico posto che: (i) vi sono fotografie in atti non contestate e descrittive dello stato dei luoghi (cfr. docc. 16 e 16a - produzione attorea), (ii) è un dato pacifico che nel Condominio non siano stati realizzati i 21 box auto esterni citati dal regolamento, (iii) la destinazione dell'area esterna dell'edificio condominiale va ricavata dalla documentazione prodotta dalle parti o dalla sua natura e il tema non ha carattere tecnico. La vicenda, pertanto, va risolta attraverso l'esame, il coordinamento e la corretta interpretazione delle disposizioni contrattuali inserite nell'atto di divisione e nel regolamento di condominio complessivamente considerate (non limitate alla singola disposizione) al fine di ricostruire quale sia stata la volontà e l'intenzione espressa dagli originari comproprietari secondo i principi e i canoni ermeneutici previsti dal codice civile e in stretta e correlazione ed applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali in materia (Cassazione civile sez. VI, 03/05/2018, n. 10478).

Va anche chiarito che, contrariamente alle affermazioni della convenuta **CP_1**, la dichiarazione contenuta all'art. 2) dell'atto di vendita tra **Controparte_5** e **Controparte_1** non può

essere intesa né come avente efficacia traslativa della proprietà della porzione stessa né come idonea a trasferire diritti vantati in via esclusiva dalla convenuta sull'area ricompresa nel giardino circostante il fabbricato di cui fanno parte gli immobili compravenduti, né tanto meno può avere efficacia costitutiva di un "diritto d'uso" o come concessione di un uso di natura obbligatoria posto che essa è una semplice dichiarazione della parte e la locuzione "diritti" è del tutto generica. In ogni caso, per quello che verrà meglio precisato nel prosieguo della motivazione, tale dichiarazione non può ritenersi idonea neanche al riconoscimento del c.d. "*diritto reale di uso esclusivo*" come sembrerebbe pretendere parte convenuta dal tenore delle sue affermazioni.

Ciò posto, prima di compiere una corretta esegesi dei documenti depositati, occorre muovere dal rilievo che i cortili, ovvero qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica che serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti, spazi verdi o parcheggio di autovetture, sono ricompresi dall'art. 1117 n. 1 c.c. tra le parti condominiali necessarie all'uso comune, salvo titolo contrario.

E noto che, se il titolo non dispone altrimenti, il diritto di condominio si fonda sulla attribuzione ex lege per cui con l'acquisto della proprietà solitaria nell'ambito condominiale si configura un collegamento strumentale, materiale o funzionale, tra i beni in godimento esclusivo e i beni di uso comune. In altri termini, in virtù del principio *accessorium sequitur principale*, la legge riconduce alle parti accessorie - vale a dire, alle cose, agli impianti ai servizi di uso comune, individuate tramite il collegamento strumentale, materiale e funzionale - gli effetti acquisitivi connessi con i fatti concernenti i beni principali, cioè i piani o le porzioni di piano in proprietà solitaria. Ciò non vuol dire che viene meno il potere dell'autonomia privata (il "titolo" di cui all'art. 1117 comma 1 c.c.) di regolare diversamente le cose, gli impianti ed i servizi di uso comune, interrompendo eventualmente tale collegamento strumentale. L'articolo 1117 c.c., nell'indicare le parti comuni di un edificio in condominio, "se non risulta il contrario dal titolo", consente perciò che, al momento di costituzione del condominio, alcune delle parti altrimenti comuni possano essere sottratte alla presunzione di comunione mediante riserva di proprietà.

La presunzione di condominialità, stabilita dall'art. 1117 cod. civ. per i beni ivi indicati opera in presenza della idoneità del bene ad essere destinato ad uso collettivo. Anche in assenza di uso effettivo, dunque, la semplice possibilità del bene di assolvere ad uno scopo comune è idonea a far scattare la presunzione di cui sopra, con conseguente onere della prova contraria a carico della parte che abbia interesse a vincere la predetta presunzione.

E' bene ricordare che ai sensi dell'art. 1102 c.c. ciascun partecipante alla comunione può usare il bene comune in modo più intenso sempre che non ne limiti agli altri partecipanti il pari uso posto che non è consentita l'introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni (Cass. 2114/2018; Cass. 27233/2013).

Ora, l'esame degli atti (regolamento e divisione) escludono l'esistenza di un titolo contrario idoneo a vincere la presunzione di condominialità prevista ex lege in ordine sull'area esterna del

fabbricato. Invero, dall'atto di divisione non può evincersi alcuna espressa riserva di proprietà in capo agli originari comproprietari dello stabile i quali hanno solo inteso dividere la proprietà degli appartamenti e mantenere la comunione sulle restanti parti dello stabile. Nell'atto di divisione l'area giardino viene definita "di pertinenza" dell'intero stabile al pari del vano scala ed ascensore compreso dal piano interrato al piano quarto, cose, per loro natura sono già destinate ad un uso comune. In assenza di una chiara ed espressa riserva di proprietà, pertanto, deve ritenersi che nella volontà delle parti non vi era che quella di destinare l'intera area all'utilizzo comune. Quanto al contenuto dell'art. 2) laddove vengono menzionati gli appartamenti e i box (oggetto di reciproche pretese delle parti), va considerato che la disposizione è di equivoca redazione e di dubbia validità posto che i menzionati 15 appartamenti corrispondono nella realtà a 13 (7 attribuiti a CP_5 e 6 a Per_3 dall'atto di divisione), mentre i 21 box non erano esistenti al momento della redazione del regolamento né furono in seguito realizzati (come dimostra del resto il fatto che proprio i convenuti hanno predisposto solo di recente una SCIA per la realizzazione dei posti auto). Inoltre, la dicitura dell'articolo, sebbene indurrebbe a pensare che la volontà dei due proprietari era nel senso che i box (forse da realizzare nel futuro) dovessero intendersi di pertinenza dei singoli appartamenti divisi, tuttavia l'indicazione del numero di essi (21) "*11 di pertinenza degli appartamenti interni nn. Controparte_5 e n. 10 di pertinenza degli interni nn. Persona_3*" non corrisponde neanche ai 13 appartamenti dei quali dovevano costituire pertinenza né ad un multiplo di essi. Tale conclusione si ricava anche dalla circostanza che nella disposizione regolamentare non si fa alcuna menzione degli interni degli appartamenti ai quali (nell'intenzione degli originari condividenti) dovevano essere associati i singoli box. Insomma, posta l'equivocità del contenuto della clausola e l'impossibilità di trarre da essa una comprensibile e corretta interpretazione della volontà delle parti come risultante dal dato letterale, deve darsi prevalenza a ciò che chiaramente emerge dal resto delle disposizioni regolamentari nonché dagli atti convenzionali e, in mancanza, ai principi normativi e regolatori della materia. Invero, il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è mai, da solo, decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali.

Ciò posto, è un dato pacifico che il successivo articolo 2) del regolamento indica espressamente tra le parti comuni di proprietà condominiale "lo spazio antistante e retrostante il CP_3" e che in assenza di delimitazioni ed individuazioni diverse da quelle emergenti dagli atti, tale spazio dovrà necessariamente identificarsi con tutta l'area che circonda lo stabile CP_6 incluso il giardino circostante il fabbricato. Essendo, pertanto, tale area pacificamente comune, ad essa andranno applicati, quanto a (com)proprietà e uso, le disposizioni di legge in materia. Infine, tale ricostruzione ed interpretazione della disposizione regolamentare (art. 1) fornisce lo spunto anche per sgombrare il campo sulle diverse interpretazioni del predetto articolo. Non può, infatti, sostenersi che con esso, senza una chiara espressa volontà in tal senso, sia stato costituito per volontà contrattuale "un diritto di uso esclusivo" per il parcheggio di autovetture

tanto in favore degli originari comproprietari quanto in favore dei soli proprietari degli appartamenti con esclusione degli altri condomini né, come correttamente evidenziato dal CP_3 convenuto, è stata fornita prova idonea a conferire una diversa natura non comune a tutti i condomini di tale area.

Circa la configurabilità o meno di un “diritto d’uso esclusivo e perpetuo”, la Suprema Corte a SS.UU., intervenendo su un noto contrasto giurisprudenziale, ha affermato con la sentenza n. 28972 del 17 dicembre 2020 come sia incompatibile con le modalità previste relative all’uso della cosa comune la previsione di un uso esclusivo e perpetuo, inteso appunto come previsione pattizia diretta a disciplinare un tale uso. La pattuizione avente ad oggetto la creazione di un “diritto reale d’uso esclusivo” su una porzione di cortile CP_6 in modo da precludere qualsiasi utilizzo agli altri condomini sarebbe nulla in quanto diretta alla creazione di un diritto reale atipico non ammissibile nel nostro ordinamento per il principio del *numerus clausus* che regola gli stessi (in virtù del quale solo il Legislatore può creare nuovi diritti reali) e per il principio di tipicità (in virtù del quale all’autonomia privata non è consentito creare nuovi diritti reali al di fuori di quelli tipici e come tali opponibili per mera volontà privata). Come eloquentemente evidenziato dalla Suprema Corte *“Posto che l'art. 1102 c.c., come si diceva applicabile al condominio, stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, è da escludere che, così come talune parti altrimenti comuni, alla stregua dell'art. 1117 c.c., possono essere attribuite in proprietà esclusiva ad un singolo condomino, a maggior ragione esse possano essere attribuite, con caratteri di realtà, ad un singolo condomino, in uso esclusivo”* e ancora, *“Un diritto reale di godimento di uso esclusivo, in capo ad un condomino, di una parte comune dell'edificio, privando gli altri condomini del relativo godimento, e cioè riservando ad essi un diritto di comproprietà svuotato del suo nucleo fondamentale, determinerebbe, un radicale, strutturale snaturamento di tale diritto, non potendosi dubitare che il godimento sia un aspetto intrinseco della proprietà, come della comproprietà: salvo, naturalmente, che la separazione del godimento dalla proprietà non sia il frutto della creazione di un diritto reale di godimento normativamente previsto.”* “(cfr. Cass. SS.UU. del 17 dicembre 2020, n. 28972)

In sintesi, nel caso di specie non essendo emerso un chiaro, oggettivo ed univoco riscontro probatorio di apposito “titolo contrario” idoneo a far venir meno la presunzione di condominialità dell’area esterna all’edificio CP_6 si deve seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condomini sulla base di quanto stabilito dall’art 1102 c.c., che impedisce che possa essere riconosciuto ad uno soltanto dei condomini il diritto di fare uso esclusivo di un determinato bene.

Sulla base di tali conclusioni la domanda degli attori, alla quale ha aderito anche il CP_3 convenuto, è fondata e va accolta e, accertata la natura comune e condominiale dell’area esterna dell’edificio, va dichiarato che Controparte_1 non ha acquistato con l’atto di vendita a rogito Notaio Persona_1 del 16.04.2019 alcun diritto esclusivo riferito agli undici posti auto indicati nel predetto atto.

Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo (ex D.M. n. 55/2014 e ss. mm.), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta *Controparte_1* vanno, invece, interamente compensate le spese di lite tra gli attori ed in condominio convenuto (in considerazione dell'adesione alla domanda attorea).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- accoglie la domanda degli attori;
- condanna *Controparte_1* al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che liquida in complessivi euro 7.342,00 di cui euro 6.713,00 per onorari ed euro 630,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%.
- compensa le spese di lite tra gli attori ed il *Controparte_3*
[...] in Roma;

Così deciso in Roma il 29 giugno 2023

IL GIUDICE

Maria Grazia Berti